

Documento 121 - Reanálise MDA

Análise de áreas municipais impossíveis no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF)

Entendimento institucional do Ministério: o Documento 121 pode ser aproveitado como instrumento de triagem de risco, mas não comprova, por si só, inconsistência estrutural do CAF. A reanálise promovida pelo MDA afastou a materialidade do achado em 558 dos 608 municípios revistos e delimitou universo residual de 50 casos para monitoramento e fiscalização, dos quais 10 apresentam indício de plausibilidade e 40 exigem averiguação complementar.

1. Objeto e posição do Ministério

Esta síntese consolida a posição técnica do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar sobre o Documento 121 do TCU, que examinou municípios em que a soma das áreas declaradas no CAF supera a área territorial oficial do respectivo município. Para esta Pasta, o trabalho do Tribunal tem utilidade como mecanismo de varredura exploratória de anomalias agregadas, porém a metodologia adotada não autoriza, sem exame complementar, a conclusão de que haja irregularidade cadastral material em cada município apontado.

O ponto central do contraditório técnico é que o PT-12 opera com soma municipal indistinta de áreas declaradas, tratando como homogêneo um cadastro que reúne agricultores familiares típicos, beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária, extrativistas, povos indígenas, quilombolas e demais povos e comunidades tradicionais. Ao desconsiderar essas diferenças normativas e operacionais, o documento converte um critério de alerta em presunção ampla de inconsistência.

2. Razões pelas quais o Documento 121 não demonstra, por si só, irregularidade cadastral

2.1 Soma indistinta de públicos submetidos a regimes jurídicos diferentes

O CAF não se limita ao perfil clássico do agricultor familiar submetido, sem qualificações, ao parâmetro do inciso I do art. 3º da Lei nº 11.326/2006. A regulamentação do cadastro contempla públicos específicos com tratamento jurídico próprio, entre os quais extrativistas, povos indígenas, quilombolas e demais povos e comunidades tradicionais. Nesses casos, a leitura agregada de área municipal, sem segmentação dos públicos, passa a registrar como suposto excesso aquilo que pode decorrer da própria disciplina legal aplicável ao grupo cadastrado.

2.2 Territórios que extrapolam divisas municipais

Outra limitação central do método adotado pelo Tribunal é a comparação automática entre a soma das áreas associadas ao município do cadastro e a área político-administrativa oficial do município. Em diversos casos, os territórios declarados no CAF não se exaurem dentro de uma única divisa municipal. Essa realidade é típica de terras indígenas, áreas quilombolas, reservas extrativistas, territórios tradicionais e outras formas de ocupação reconhecidas pelo ordenamento. Nessas hipóteses, o município informado no cadastro funciona como referência administrativa de acesso ao serviço, e não como prova de que toda a área associada àquele registro esteja fisicamente contida dentro daquele limite municipal.

2.3 Efeito da integração dos beneficiários do PNRA

A reanálise ministerial também demonstrou a centralidade da integração com o INCRA, disciplinada pela Portaria Conjunta MDA-INCRA nº 3/2025. Em parte relevante dos registros migrados, a base de origem não discriminava a fração ideal do lote por beneficiário, tendo sido informada a área total do assentamento em cada cadastro. Quando esse conjunto é somado indistintamente por município, o resultado é inflação municipal aparente, sobretudo em assentamentos que atravessam mais de um município. Não se trata, portanto, de dado apto a confirmar automaticamente erro do emissor ou falha estrutural do CAF.

2.4 Natureza exploratória do critério de multiplicador superior a 1,0

Para o Ministério, o multiplicador municipal superior a 1,0 deve ser compreendido como sinal de risco e não como prova autônoma de irregularidade. A inferência de impossibilidade física só seria conclusiva se todas as áreas somadas fossem parcelas

individualizadas, juridicamente homogêneas e integralmente circunscritas ao mesmo município, premissas que não se verificam no desenho normativo e operacional do CAF.

3. Reanálise promovida pelo MDA

Com o objetivo de qualificar tecnicamente o debate, o Ministério reproduziu parcialmente a lógica agregativa do PT-12, mas incorporou filtros interpretativos compatíveis com a legislação e com a realidade operacional do cadastro. A reanálise identificou 608 municípios com cobertura de área igual ou superior a 100%. Desses, 535 tinham incidência de beneficiários alcançados pela integração com o INCRA prevista na Portaria Conjunta MDA-INCRA nº 3/2025, ao passo que apenas 73 não estavam vinculados a essa medida.

O resultado evidencia que o principal vetor de distorção metodológica não é a existência de um vício uniforme em toda a base do CAF, mas a leitura agregada de conjuntos cadastrais submetidos a lógicas territoriais e operacionais distintas. A classificação adotada pelo Ministério está sintetizada a seguir.

Quadro 1 - Hipóteses testadas pelo MDA e quantidade de municípios

Parecer MDA	Qnt municípios
Improcedente - Extrativistas	54
Improcedente - Indígenas	11
Improcedente - PCTs	5
Improcedente - PNRA	449
Improcedente - PNRA + Extrativistas	7
Improcedente - PNRA + Indígenas	1
Improcedente - PNRA + Quilombola	2
Improcedente - Quilombolas	27
Improcedente - Quilombolas + PCTs	1
Improcedente - PNRA + Quilombolas + Extrativistas	1
IPC - índice de plausibilidade do achado	10
NAC - necessidade de averiguação complementar	40

À luz dessa classificação, o Ministério não reconhece materialidade para confirmação do achado em 558 municípios — equivalentes a 91,8% do universo revisto. Permanece materialidade residual em 50 municípios, distribuídos entre 10 casos com índice de plausibilidade e 40 casos ainda inconclusivos, que exigem averiguação complementar. Dentre

os casos com indícios de materialidade, explicita-se a presença de Penalva-MA, caso analisado pela equipe do técnica do Tribunal de Contas:

Quadro II – Lista de municípios enquadrados como IPC

CD_MUNICIPIO	MUNICIPIO	UF	área_município_ha	áreas_CAF_ha	%CAF município
2108306	Penalva	MA	80.091,600	167.002.454,340	208514,32%
2915007	Itaeté	BA	133.182,200	28.960.104,300	21744,73%
2104909	Guimarães	MA	47.885,700	1.876.480,770	3918,67%
2900207	Abaré	BA	160.492,300	4.693.556,730	2924,47%
2108405	Peri Mirim	MA	39.799,300	753.318,050	1892,79%
2513984	São Francisco	PB	9.072,400	98.727,470	1088,22%
2929909	Seabra	BA	240.217,000	2.346.202,890	976,70%
2111409	São Luís Gonzaga do Maranhão	MA	90.916,400	794.378,510	873,75%
2903904	Bom Jesus da Lapa	BA	411.449,100	3.543.298,510	861,18%
2401206	Arês	RN	11.540,700	80.292,410	695,73%

5. Conclusão

Em conclusão, esta Pasta sustenta que o Documento 121 identifica adequadamente um universo de anomalias agregadas merecedoras de atenção administrativa, mas incorre em sobre-extensão metodológica ao tratar tais anomalias como prova generalizada de inconsistência cadastral. A legislação da agricultura familiar, a regulamentação do CAF e a realidade operacional da integração de dados com o INCRA impedem que o somatório municipal de áreas seja convertido, sem mediações analíticas, em evidência conclusiva de impropriedade.

Por essa razão, o Ministério não reconhece materialidade para confirmação do achado em 558 dos 608 municípios reanalisados. Subsiste materialidade residual em 50 municípios, a ser tratada no âmbito dos procedimentos de monitoramento e fiscalização do CAF, com priorização territorial e análise individualizada dos casos. Essa posição preserva, simultaneamente, a crítica metodológica ao PT-12 e o dever institucional de utilizar os achados residuais como insumo legítimo de aperfeiçoamento administrativo.

Fontes utilizadas para análise:

Documento 121 do TCU,

Planilha VERIFICAÇÃO_AREAS_TCU_Resultados,

Lei nº 11.326 de 24 de julho de 2006

Portaria MDA nº 19/2025

Portaria MDA nº 20/2024

Portaria Conjunta MDA-INCRA nº 3/2025.